



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 4. SITZUNG DES BAU-, PLANUNGS- UND UMWELTAUSSCHUSSES

Sitzungsdatum:	Montag, 21.07.2025
Beginn:	18:00 Uhr
Ort:	im Sitzungssaal des Feyerabendhauses, Stadtplatz 14

ANWESENHEITSLISTE

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

Ausschussmitglieder

Kieninger, Ludwig

Marcus, Gunnar

Reif, Hans

Tristl, Manfred

Welter, Gerhard-Michael

Stellvertreter

Becher, Alexandra

Weber, Erwin

ab 18.55 Uhr, Vertretung für StR Kilian Linz

Vertretung für StRin Karin Linz

Schriftführer

Kollein, Florian

Schriftführerin

Wiesheu, Sabine

Verwaltung

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

Gäste

Fincke, Philipp
Kästl, Jörg
Pschorr, Martin

ab 18.30 Uhr

Abwesende und entschuldigte Personen:

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Ausschussmitglieder

Beibl, Verena
Hobmaier, Michael
Linz, Karin
Linz, Kilian

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1** Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2** Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR
- 3** Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der 3. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 22.05.2025
- 4** Verkehrsangelegenheit
- 4.1** Antrag der Konrektorin der Anton-Vitzthum-Grundschule und des Rektors der Kastulus-Realschule, der Elternschaft und der Schüler auf Beruhigung des Verkehrsaufkommens Schulzentrum Moosburg Süd
Vorlage: 2025/0109 **2025/0109**
- 5** Baugesuche und Anträge
- 5.1** Vorbescheid - Errichtung e. Mehrfamilienhauses mit 8 Wohneinh. a.d. Sternstr. 12, Moosburg
Vorlage: 2025/0117 **2025/0117**
- 5.2** Neubau einer Maschinenhalle in Niederambach, Nähe Hs.Nr. 1 c
Vorlage: 2025/0119 **2025/0119**
- 5.3** Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 12 Wohneinh. a.d. Sudetenlandstr. 28, Moosburg
Vorlage: 2025/0128 **2025/0128**
- 5.4** Errichtung e. Studentenwohnheims besteh. aus 4 Wohngebäuden und zugehörigen Tiefgaragen a.d. Saliterstr. 8 und 10, Moosburg
Vorlage: 2025/0132 **2025/0132**
- 6** Anfragen und Sonstiges

Zweiter Bürgermeister Georg Hadersdorfer eröffnet um 18:00 Uhr die öffentliche 4. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses fest.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR

3 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift der 3. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 22.05.2025

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt die Niederschrift der 3. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 22.05.2025 zur Kenntnis und genehmigt die Niederschrift.

Beschlossen Ja: 8 Nein: 0

4 Verkehrsangelegenheit

4.1 Antrag der Konrektorin der Anton-Vitzthum-Grundschule und des Rektors der Kastulus-Realschule, der Elternschaft und der Schüler auf Beruhigung des Verkehrsaufkommens Schulzentrum Moosburg Süd

Beschluss:

Der BA lehnt eine Sperrung der Breitenberg- und Vitzthumstraße ab und beschließt eine Einbahnstraßenregelung mit dem Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ über die Rektor-Weh-Straße, die Breitenbergstraße (entlang der Stadthalle und Realschule) und der Vitzthumstraße für einen Zeitraum von zwei Jahren. Zusätzlich wird die Verwaltung beauftragt, Elternhaltestellen einzurichten.

Beschlossen Ja: 8 Nein: 0

5 Baugesuche und Anträge

5.1 Vorbescheid - Errichtung e. Mehrfamilienhauses mit 8 Wohneinh. a.d. Sternstr. 12, Moosburg

Beschluss:

Der Bauausschuss **verweigert** zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen, das Maß der baulichen Nutzung GRZ und GFZ fügen sich nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Für den geplanten Baukörper mit drei Vollgeschossen bei Wandhöhen von 6,5 m bzw. 9,5 m gibt es keinen Bezugsfall in der Nachbarbebauung.

Beschlossen **Ja: 8** **Nein: 0**

5.2 Neubau einer Maschinenhalle in Niederambach, Nähe Hs.Nr. 1 c

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Das Landratsamt Freising wird gebeten, die Privilegierung der Bauherren zu prüfen.

Beschlossen **Ja: 8** **Nein: 0**

5.3 Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 12 Wohneinh. a.d. Sudetenlandstr. 28, Moosburg

Antrag zurückgezogen

5.4 Errichtung e. Studentenwohnheims besteh. aus 4 Wohngebäuden und zugehörigen Tiefgaragen a.d. Saliterstr. 8 und 10, Moosburg

Beschluss:

Der Bauausschuss **verweigert** zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Der Bauausschuss stellt fest, dass es sich bei der beantragten Nutzung als Studentenwohnheim in seiner Gesamtkonzeption um keine allgemeine Wohnnutzung handelt, die in einem als nach § 4 BauNVO als WA ausgewiesenem Quartier zulässig ist. Ein Studentenwohnheim ist nicht als „normales Wohnen“ im Sinne des § 4 Abs. 2 BauNVO anzusehen.

Der Bauausschuss stellt zudem fest, dass die geplante Nutzung hinsichtlich Umfang, Organisationsstruktur und Zweckbestimmung nicht mehr untergeordnet ist, sie würde die Eigenart des allgemeinen Wohngebiets aus bauplanungsrechtlicher Sicht wesentlich verändern.

Durch die beantragte Nutzung ist dabei zu erwarten, dass der Gebietscharakter des Wohngebiets verdrängt wird und Spannungen im Gebiet entstehen. Dies steht der Zielsetzung des § 1 Abs. 5 BauGB sowie dem Grundzug des Bebauungsplans entgegen; der Antrag kann daher auch nicht ausnahmsweise zugelassen werden.

Der Bauausschuss stellt fest, dass eine verbindliche Festsetzung zur ausschließlichen Nutzung der Wohnungen als „Studentenwohnheim“ baurechtlich nicht möglich ist.

Die Stellplätze entsprechen nicht der Stellplatzsatzung der Stadt Moosburg.

Beschlossen **Ja: 8** **Nein: 0**

6 Anfragen und Sonstiges

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Zweiter Bürgermeister Georg Hadersdorfer den öffentlichen Sitzungsteil der 4. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Georg Hadersdorfer
Zweiter Bürgermeister

Herbert Held
Abteilungsleitung

Florian Kollein Sabine Wiesheu
Schriftführung